אינדקס 27 הפריטים שדורשים בדיקה משפטית (24.10.2026)

מסמך	אינדקס 27 הפריטים שדורשים בדיקה משפטית (24.10.2026)
נתיב המקור	private/planning/LEGAL_PACK_INDEX_2026-10-24_HE.md
גרסת המקור	קובץ עבודה בתיקיית התכנון (אינו מנוהל בגרסאות במאגר)
הוכן לחבילה	2026-10-24
מצב	הנוסח המקורי נשמר ללא שינוי; עיצוב בלבד. טיוטה לבדיקת עורך דין, אינו ייעוץ משפטי.
הערה	האינדקס מפנה גם לקבצים פנימיים שאינם בחבילה (ראו 00, סעיף 5).

אינדקס חבילת המסמכים לעורך הדין (נאסף 24.10.2026)

מטרה: רשימה אחת של כל מה שדורש בדיקת יועץ משפטי, כדי שהבעלים יעביר את הכול בבת אחת **בסוף הפיתוח**. **החלטת בעלים (תשובה 153):** אין אישור משפטי בשלב הפיתוח; ההודעות נכתבות על ידי ה-lead ונכנסות לחבילה לפני כל הפעלה מחוץ למעבדה. **חשוב:** אין כאן ייעוץ משפטי. הנתונים נלקחו מקבצים שבמאגר; מה שלא נמצא מסומן "לא נמצא". אין להעביר את הקבצים הפנימיים (סומנו "פנימי") בלי החלטת הבעלים.

מקרא סטטוס: **טיוטה** = קיים נוסח או מסמך עבודה; **לא התחיל** = אין נוסח, רק החלטה או דרישה; **חלקי** = יש מסמך תשתית בלי נוסח משפטי. "חוסם בעלים" = חוסם הפעלה אצל לקוח (לא חוסם פיתוח) לפי ההחלטות שמצאתי; "לא ברור" = לא נמצאה החלטה מפורשת.

נתיבים יחסיים ל-`C:\cloude\smplwisebms\`. קבצי תשובות הבעלים: `private/planning/OWNER_ANSWERS_2026-10-24_batchN_notes.md` (להלן "B6".."B1").

א. נוכחות עובדים ואפליקציית הנייד

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
1	הודעה לעובדים (נוכחות)	הודעה על שיתוף חיישני המכשיר, כולל Wi-Fi שמותאם בטלפון בלבד	`private/planning/EMPLOYEE_NOTICE_DRAFT_V3_2026-10-24_HE.md` (v2: `EMPLOYEE_NOTICE_DRAFT_V2_2026-10-23_HE.md`, v1: `mobile/ios-shell/EMPLOYEE_NOTICE_DRAFT_HE.md`), מפרט `docs/changes/CR-027-MOBILE-PRESENCE-PUSH.md`	בסיס חוקי (הסכמה או הודעה), מיקום ברקע ושעות עבודה, האם מותר לחייב, שמירה ומחיקה, האם "מחובר לאתר X" הוא מידע מיקום	טיוטה	כן: הנוכחות כבויה בכל התקנה עד אישור (CR-027, החלטת 23.10)
2	מצב חיישנים נדרשים	אפשרות של המעסיק לדרוש חיישנים (שדרוג, 48 שעות)	CR-027 סעיף "required sensors"; B1 שאלות 43-46	האם מעסיק רשאי לחייב ומה ההשלכה על מי שמסרב	לא התחיל (אין נוסח)	לא ברור
3	שמירת היסטוריית נוכחות	ברירת מחדל 7 ימים (1-30), הרשאה נפרדת; יומן אירועי נוכחות 30 ימים (1-365)	CR-027 סעיף "Retention"; B2 שאלות 135-136	תקופות סבירות, האם השמירה הקצרה חלה גם כשהתכונה כבויה (נקבע: כן), נוסח המחיקה	חלקי	לא ברור

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
4	הרשאות מערכת ההפעלה	מחרוזות usage description של Apple והצהרת מיקום ברקע ב-Google Play	נקודה 6 ב-`mobile/ios` ;v2/v3 `shell/HANDOFF_IOS_CODEX.md` , `mobile/android-shell/HANDOFF_ANDROID_ADDENDUM_SENSORS_PUSH.md` ; `private/planning/MOBILE_V5_REVIEW_2026-10-23.md` סעיף 6	נוסח מאושר לכל הרשאה והצדקה לפני החנויות; בקשת Wi-Fi Information מ-Apple (אם משתמשים בחיישן הרשת)	לא התחיל (אין נוסח מאושר; מחכה לחשבון Apple, שאלה 49)	כן: תנאי להגשה לחנויות
5	ממסר דחיפה של SmplWise ועיבוד אצל Apple/Google/Cloudflare	Worker שמעביר התראות; שומר sha256 רק של טוקן ממסר וטוקן דחיפה	`docs/changes/CR-027-MOBILE-PRESENCE-PUSH.md` סעיפים 6-7; `docs/changes/CR-012-ANDROID-PUSH.md`	מי בעל מאגר ומי מעבד, האם נדרש DPA ומול מי, העברה לחו"ל	חלקי	לא ברור
6	בקשת DPA מ-Cloudflare	טיוטת בקשה ל-Cloudflare (מנהרה, Workers, לוגים בקצה)	`private/planning/drafts_2026-10-21/cloudflare-dpa-request.md` (טיוטה, לא נשלחה)	לאשר את הנוסח, איזו תוכנית/גרסת DPA, מי בעל מאגר ומי מעבד בכל זרימה	טיוטה	לא ברור

ב. מבקרים, וואטסאפ וערוצי הודעות

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
7	הזמנות מבקרים: שמירה ומחיקה	מחיקה אוטומטית של שם וטלפון 30 ימים אחרי הביקור; מחיקה במערכת הכניסה אחרי ביטול מוכח; שם אטום ("מבקר"+מספר) ושם פרטי; אישור בקוד אימות	שאלות 239-250 (בעיקר 244, 245, 242) B4	האם 30 יום סביר, הודעת פרטיות למבקר בעמוד ההזמנה, הסכמה לקבלת הודעה	לא התחיל (אין נוסח)	לא ברור (הזמנות מבקרים עדיין לא הופעלו)
8	הודעת פרטיות לטכנאים חיצוניים	חבילה קיימת: תדריך, 13 שאלות, נוסחים בארבע שפות	`private/planning/legal_pack_technician_privacy_2026-10-18/` (INDEX.md, LEGAL_BRIEF_HE.md, NOTICE_TEXT_PROPOSED_he_en_ar_ru.md; פנימי ולא לשליחה: LEGAL_ANALYSIS_INTERNAL_HE.md, DECISIONS_PROPOSED_HE.md, DECISIONS_TAKEN_LEAD_2026-10-18.md, CODE_CHANGE_SPEC.md)	13 השאלות שבתדריך (סעיף 9 בו): אישור הספק במקום הטכנאי, שמירה ללא תקופה, סעיף 11 לחוק, וואטסאפ ו-Meta, Cloudflare, תמונת כניסה, שפות, רישום מאגר ואבטחה, עיון ותיקון	טיוטה (בעלים: ה-lead עושה את הניתוח הפנימי; הקבצים נשמרים בתיקייה)	לא ברור

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
9	תבניות וואטסאפ ואישור Meta	תבנית אחת `site_access_code` (קטגוריית UTILITY) בארבע שפות; הערבית והרוסית דורשות ביקורת דוברים	`private/planning/drafts_2026-10-21/whatsapp-template-meta-approval.md`; קוד `access_grants.py` (TEMPLATES)	נוסח השורה "הכניסות נרשמות" ושם השולח "SmplWise Arx" במקום הארגון, ותקינות ההגשה ל-Meta	טיוטה (לא הוגשה)	כן לשליחה אמיתית: תבנית דורשת אישור Meta (ומתאם התבניות עוד לא תומך בכך)
10	הסכמה (opt-in) לוואטסאפ	הסכמת נמען לקבלת הודעות; בקשת הסכמה	קוד `services/intercom_consent.py` (מוזכר במסמך התבנית); `private/planning/TICKETS_WHATSAPP_LIVE_CHECKS_HE.md`	אילו הסכמות נדרשות לפי סוג הודעה (שירות, כניסה, התראה), ואיך מתעדים	לא ברור (נוסח לא נמצא כמסמך נפרד)	לא ברור
11	קליטת בקשות שירות בוואטסאפ: רשימה סגורה	רק מספרים מוכרים (דיירים, לקוחות, משתמשים); מספר לא מוכר מקבל תשובה קבועה ומנהל הרשימה מקבל סיכום יומי; אין הרשמה עצמית; טיוטות עם מספר הפונה מחוץ לגיבוי	שאלות (B3) 143-156, 146, 152, 267 B2	בסיס חוקי לאחסון מספר ופרטי פונה, סיכום יומי על ניסיונות, הודעת פרטיות בטופס הרשת (אימות טלפון בקוד), עמוד סטטוס ציבורי מינימלי 30 יום	לא התחיל. תשובה 153: ה-lead כותב הודעת פרטיות	כן: "לפני כל הפעלה מחוץ למעבדה" (153)
12	ערוץ SMS	**קפוא** (החלטה 184): לא מיושם, אין הסכמות SMS	שאלה 184 B4	אין שאלה כרגע; יידרש רק אם הבעלים יפתח מחדש	קפוא	לא

ג. יומנים, ממשק שותפים ושירותי ענן

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
13	כתיבה ליומן Google ו-Microsoft	כתיבה ישירה (פרויקט Google Cloud ואפליקציית Entra של SmplWise, כספת טוקנים, אימות Google)	שאלה B5; שאלות B4 192-200, 277 (ערוץ ציבורי לא נבנה; חזרה לנושא בעתיד)	תנאי השימוש של Google/Microsoft, שמות ספקים ביומן (195), מה נשמר בכספת	לא התחיל	כן: דורש אימות Google (שבועות) לפני שימוש אמיתי
14	ממסר יומנים מרכזי: הודעת פרטיות והסכם עיבוד	ממסר SmplWise מרכזי (a 199)	שורה B4 17 ("legal item, add to the legal pack"); שאלה 199	הודעת פרטיות, תנאי מעבד, מי בעל המאגר, העברה לחו"ל	לא התחיל	כן להפעלת הממסר

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
15	ממשק שותפים (partner API)	אפליקציה ציבורית מינימלית; פורטים 9443/9453; טוקן 90 ימים (מקסימום 365); כותרת ותיאור של בקשות נשלחים כברירת מחדל, שמות רק כאפשרות	שאלות 164-172 B3	תנאי שימוש לשותף, אחריות על הטוקן, מה מותר להעביר (שמות), הסכם עיבוד מול שותף	לא התחיל. אין מסמך תנאים לשותף (שאלה 165 מזכירה "partner-facing document" שעוד לא נמצא)	כן: לפי 171, מעבדה בלבד עד בדיקת אבטחה ואישור הבעלים
16	הכרזות קוליות	טקסט הכרזה נשמר במלואו 90 ימים ביומן, אחר כך hash ואורך; TTS בענן (Google קיים ב-HA או Azure) עם תג שימוש בענן; דיבור חי מהדפדפן; הכרזות חירום	שאלות 173-181 (178, 181 ,B3 177 ,173)	שמירת טקסט 90 ימים, שליחת טקסט לספק TTS, דיבור חי (הקלטה/שידור), הגבלות על הכרזות חירום ואחריות	לא התחיל	לא ברור (181 מסומן כפריט פרטיות ואבטחה לבנייה ולבדיקה)
17	קריאת מסמכים (OCR)	קריאת PDF וסריקה (Tesseract, עברית), אישור שדות ידני, חשבונות חשמל/מים וכו', הפרדה של תוסף	שאלה B5 ;שאלות 227-234 B4 273	האם מסמכים מכילים מידע אישי (חשבונות, חוזים), שמירה, סריקת וירוסים	לא התחיל (אין שאלה משפטית שנוסחה)	לא
18	חיפוש וידאו בשפה חופשית	**נדחה** כולו (272). מסמך עלות בלבד; ענן שולח תמונות עם אנשים מחוץ לבניין	`private/planning/VSEARCH_COST_ESTIMATE_2026-10-24_HE.md`	יידרש (זיהוי אנשים בתמונות, שליחה לספק חיצוני, ביומטריה אפשרית) רק אם הבעלים יפתח מחדש	נדחה	לא
19	ספירת אנשים באזור, מסכות פרטיות, קריאת קבלות	ספירה נשמרת 7 ימים; הרשאת קריאה לאדמין ככלל; הרחבת נוסח עובדים נקבעה כלא נדרשת (108); העתקת מסכות פרטיות	שאלות 104-114 B2	לאשר שאין צורך בהרחבת הנוסח לעובדים לספירה (החלטת הבעלים 108), ושקיפות מצלמות	טיוטה (אין נוסח)	לא
20	אישורי קריאה בלוח הודעות	שמות הקוראים גלויים למנהלי הודעות (החלטת פרטיות)	שאלה B1 73	האם חשיפת שמות קוראים לעובדים דורשת הודעה	לא התחיל	לא
21	רשימת קשר לחירום ושמירת היסטוריה	רשימה ייעודית (טבלה, מסך, "privacy review"); היסטוריה לשמירת מגמות; שמירה לשנה (284)	שאלות 203, 207 B4	שמירת טלפונים של אנשי קשר לחירום, תקופת שמירה	לא התחיל	לא

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
22	WisKey: זהות משותפת ובקרת כניסה	מסמכי גיוס/אבטחה ונוסח הסכמה; ויתור על אישור כתוב נרשם 23.10	`private/planning/svcident_golive_pack_2026-10-18/` , `private/planning/wiskey_lease_contract_draft_2026-10-17/` ; זיכרון: "WisKey written confirmation waived"	לא נמצאה שאלה משפטית ממוקדת; יש לבדוק אם נדרש הסכם בין SmplWise לבין WisKey	חלקי	לא ברור

ד. מסמכים משפטיים כלליים

#	פריט	מה זה	מקור	שאלה לעורך הדין	סטטוס	חוסם
23	תנאי שימוש	תנאי שימוש במוצר	**לא נמצא** (אזכורים בלבד בתדריך הטכנאים)	נוסח מלא	לא התחיל	לא ברור
24	הגבלת אחריות	סעיף הגבלת אחריות (כולל ציוד חירום, דלתות, התראות)	**לא נמצא**	נוסח, ובמיוחד בהכרזות חירום ובפתיחת דלתות	לא התחיל	לא ברור
25	הצהרת אבטחה	תיאור אמצעי אבטחה ללקוח	**לא נמצא** כנוסח; קיימים בסיסים: `docs/security/DEPENDENCY_AND_SECRETS_AUDIT_HE.md` , `private/planning/SECURITY_REVIEW_PUBLIC_2026-10-20.md` , סעיף 8 בתדריך הטכנאים	נוסח לא מחייב מעבר לנאמר בפועל	חלקי (תשתית בלבד)	לא ברור
26	הסכם עיבוד מידע (DPA) מול לקוחות	הסכם בין SmplWise (מעבד) לבין הארגון (בעל המאגר)	**לא נמצא**	נוסח, חלוקת תפקידים (מקומי אצל הלקוח מול ממסרים של SmplWise)	לא התחיל	כן לפריסות שיש בהן ממסר (דחיפה, יומנים)
27	רישום מאגר ותקנות אבטחת מידע	חובת רישום ורמת אבטחה	שאלה 12 בתדריך הטכנאים	האם רשימות אנשים וכניסות הם מאגר שדורש רישום	לא התחיל	לא ברור

הערות איסוף (לביצוע בסוף הפיתוח)

- הפריטים 1, 3, 4, 7, 11, 14, 16 וגם 20 תלויים בפיצ'רים שעדיין בבנייה; יש לעדכן את הנוסחים לפי מה שנבנה בפועל.
- הפריט 1 תלוי בשינוי קוד: התאמת Wi-Fi בטלפון (החלטה 47). נכון ל-23.10 האפליקציות שולחות עדיין hash (MOBILE_V5_REVIEW סעיף W-4).
- הקבצים הפנימיים בתיקיית הטכנאים (ניתוח פנימי, החלטות, מפרט קוד) נשארים אצל ה-lead אלא אם הבעלים מחליט אחרת.
- אין להכניס לחבילה כתובות מעבדה, מספרים סידוריים או מזהים פרטיים (CLAUDE.md).
- ספירה: 27 פריטים (אחד קפוא, אחד נדחה).